Haftungsausschluss

Nurvo Community Edition, kostenlose und selbst betriebene Fassung

EMPFÄNGER	alle, die die Nurvo Community Edition herunterladen, einrichten, betreiben oder verändern
STAND	05.11.2026
VERTRAULICHKEIT	Öffentlich

1. Worum es geht

Die Nurvo Community Edition („Software“) ist eine kostenlose, quelloffene Fassung der Dienstplanung Nurvo. Sie wird unter der **PolyForm Shield License 1.0.0** bereitgestellt. Wer die Software herunterlädt, einrichtet, betreibt oder verändert, erkennt diesen Hinweis an.

Die Software wird **unentgeltlich und so, wie sie ist** („as is“) überlassen. Die Urheber und Mitwirkenden, einschließlich der Gründer von Nurvo („Nurvo“), erbringen mit der Bereitstellung keine Leistung im Sinne eines Kauf-, Werk-, Dienst- oder Software-as-a-Service-Vertrags.

2. Keine Gewährleistung

Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt Nurvo **keine Gewähr** dafür, dass die Software

- fehlerfrei, vollständig, unterbrechungsfrei oder sicher läuft,
- für einen bestimmten Zweck geeignet ist, insbesondere für die Dienstplanung einer bestimmten Praxis, eines MVZ oder einer anderen Einrichtung,
- mit bestimmten Betriebssystemen, Browsern, Datenbanken, Hosting-Anbietern oder anderer Software zusammenarbeitet,
- in künftigen Fassungen weiterentwickelt, gepflegt oder mit Sicherheitsupdates versorgt wird.

Es gilt ergänzend der Abschnitt „No Liability“ der Lizenz.

3. Haftungsbeschränkung

Für die unentgeltliche Überlassung haftet Nurvo nach den Regeln über die Schenkung (§§ 521, 523, 524 BGB) **nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit**. Für einfache Fahrlässigkeit ist die Haftung ausgeschlossen. Das gilt insbesondere für

- Datenverlust, Datenbeschädigung und den Aufwand der Wiederherstellung,
- fehlerhafte, unvollständige oder nicht gespeicherte Dienstpläne,
- Ausfallzeiten der Praxis, entgangenen Gewinn und Folgeschäden,
- Bußgelder, Nachforderungen und Ansprüche Dritter, etwa von Beschäftigten, Behörden, Krankenkassen oder Kassenärztlichen Vereinigungen,

- Schäden durch Sicherheitslücken, unbefugte Zugriffe oder Fehlkonfiguration.

Unberührt bleibt die Haftung

- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
- nach dem Produkthaftungsgesetz,
- bei arglistig verschwiegenen Mängeln,
- in allen Fällen, in denen eine Beschränkung gesetzlich nicht zulässig ist.

4. Regelprüfung ist keine Rechtsberatung

Die Software prüft beim Planen Regeln, etwa Ruhezeiten und Höchstarbeitszeiten nach dem Arbeitszeitgesetz, Urlaubsansprüche und Vertragsstunden. Diese Prüfung ist eine **technische Hilfe**. Sie

- ersetzt keine Rechts-, Steuer- oder Arbeitsrechtsberatung,
- bildet nicht jede gesetzliche, tarifliche oder betriebliche Regel ab, insbesondere keine Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, Landesregelungen oder Sonderregeln für Jugendliche, Schwangere, Auszubildende und Beschäftigte mit Behinderung,
- kann bei falschen oder unvollständigen Eingaben falsche Ergebnisse liefern.

Für die Rechtmäßigkeit eines Dienstplans bleibt allein der Arbeitgeber verantwortlich. Ein Hinweis der Software, dass keine Regel verletzt ist, ist keine Zusicherung.

5. Verantwortung des Betreibers

Wer die Software betreibt, tut das in eigener Verantwortung. Nurvo hat **keinen Zugriff** auf selbst betriebene Installationen und die darin gespeicherten Daten. Der Betreiber ist insbesondere verantwortlich für

- **Datenschutz:** Er ist Verantwortlicher nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO. Nurvo ist weder Verantwortlicher noch Auftragsverarbeiter. Verträge zur Auftragsverarbeitung schließt der Betreiber mit seinen Dienstleistern selbst (etwa Hosting, Datenbank, E-Mail).
- **Beschäftigtendatenschutz:** Information der Beschäftigten (Art. 13 DSGVO) und, wo ein Betriebs- oder Personalrat besteht, dessen Beteiligung vor der Einführung (§ 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG bzw. entsprechendes Personalvertretungsrecht).
- **Sicherheit:** sichere Zugangsdaten, Geheimhaltung der Schlüssel (insbesondere des `service_role`-Schlüssels), HTTPS, Zugriffsrechte, zeitnahes Einspielen von Updates.
- **Datensicherung:** regelmäßige Backups und deren Prüfung.
- **Betrieb:** Verfügbarkeit, Überwachung, Kosten bei Hosting-Anbietern.

Die Software ist **nicht** für die Verarbeitung von Patientendaten oder anderen Gesundheitsdaten von Patientinnen und Patienten vorgesehen. Wer solche Daten eingibt, tut das auf eigenes Risiko.

6. Kein Support, keine Verfügbarkeit

Für die Community Edition gibt es **keinen Anspruch** auf Support, Fehlerbehebung, Beratung, Einrichtung, Schulung oder eine bestimmte Reaktionszeit. Hinweise über GitHub werden nach freiem Ermessen beantwortet. Sicherheitslücken bitte vertraulich melden, wie im Dokument „Sicherheit“ (`Nurvo-Community-Sicherheit.pdf`) beschrieben.

7. Software Dritter

Die Software nutzt quelloffene Bibliotheken und Dienste Dritter (zum Beispiel Next.js, Supabase, PostgreSQL). Für diese gelten deren eigene Lizenzen und Bedingungen. Nurvo übernimmt für sie keine Gewähr. Für Leistungen von Hosting-Anbietern wie Vercel, Supabase oder einem Rechenzentrum gelten ausschließlich deren Verträge mit dem Betreiber.

8. Veränderte Fassungen

Für Fassungen, die Dritte verändert, erweitert oder weiterverbreitet haben, übernimmt Nurvo keinerlei Verantwortung. Wer eine veränderte Fassung weitergibt, gibt die Lizenz und die Zeilen „Required Notice“ mit. Ein Produkt oder Dienst, der mit Nurvo konkurriert, ist nicht erlaubt, auch verändert und auch kostenlos (Abschnitt „Noncompete“ der Lizenz).

9. Name und Logo

„Nurvo“, die Wortmarke und das Logo sind **nicht** Teil der Lizenz. Sie dürfen in unveränderten Installationen stehen bleiben. Wer eine veränderte Fassung als eigenes Produkt oder als Dienst für Dritte anbietet, darf nicht den Eindruck erwecken, es handle sich um ein Angebot von Nurvo oder um eine von Nurvo geprüfte Fassung.

10. Abgrenzung zur gehosteten Version

Dieser Hinweis gilt nur für die kostenlose Community Edition. Für die von Nurvo betriebene, kostenpflichtige Version unter www.nurvo.de gelten ausschließlich die dort vereinbarten Vertragsbedingungen, einschließlich des Vertrags zur Auftragsverarbeitung.

11. Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Zwingende Verbraucherschutzvorschriften des Staates, in dem ein Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. Sollte eine Bestimmung dieses Hinweises unwirksam sein, bleibt der Rest wirksam.

ZUSAMMENGESTELLT AUS

Dieser Hinweis ergänzt die Lizenz (LICENSE, PolyForm Shield 1.0.0) und ersetzt sie nicht. Bei Widersprüchen gilt die Lizenz. Quelle: fuer-ki/HAFTUNGSAUSSCHLUSS.md im Repository.